



ОБЩИНА РАДНЕВО

Раднево, п.к. 6260; ул. „Митьо Станев“ № 1; тел: 0417/82072;
e-mail: obshtina@radnevo.net

Община РАДНЕВО
обл. СТАРА ЗАГОРА
Изх. № 0400-69
12.05.2026 г.

МОТИВИ **ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА** **УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА** **ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ** **НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО**

На основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представям мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево.

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт.

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево

Сега действащата Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево е приета с Решение №686 от 24.04.2014 г. на Общински съвет - Раднево, изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет - Раднево, изменена с Решение №233 от 24.09.2020 на Общински съвет - Раднево. Същата съдържа текстове, които е необходимо да се актуализират и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство.

При извършения преглед на разпоредбите от наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения и това налага изготвяне на проект на нова наредба.

Предложението от страна на Общинска администрация Раднево за приемане на нова Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево е обусловено от промени и изменения на нормативната уредба, а именно Закона за устройство на територията, както и в изпълнението на услуги, предоставяни от общинска администрация. Съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗУТ условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация следва да се определят с наредба на общински съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.

Тази наредба има за цел да определи изискванията и реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и всички необходими изисквания на които следва да отговарят преместваемите обекти при тяхното поставяне, описани в чл. 12 от нея.

По смисъла на тази Наредба, в съответствие с § 5 т. 80 от Закона за устройство на територията: "Преместваем обект" е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

Обектите по тази наредба не представляват строежи/обекти по смисъла на § 5, т. 38/39 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, не са недвижими имоти по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, нямат постоянен устройствен статут, не са трайно свързани с недвижимия имот, в който са поставени и могат да се преместят на повече от едно място.

Решението за изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, като основен мотив за това се явява Закона за устройство на територията. Голяма част от текстовете са преработени и усъвършенствани, за да внасят яснота и да се прилагат по-бързо и лесно. Промените в предложената Нова наредба са многобройни и важни, което обосновава, че е по-целесъобразно да се приеме изцяло нова наредба, отколкото да се поправя основно старата.

Горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени налагат извода, че разпоредбите на сега действащата наредба не са актуални, а други се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната.

II. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект на нормативен акт е актуализиране на материята, отнасяща се до условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево.

Проектът на Наредбата определя условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево, както и редът за премахване на преместваемите обекти, когато са налице обстоятелствата по чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ.

Друга цел, която се преследва е да се постигне съответствие между текстовете на местната наредба с тези на ЗУТ, те да бъдат усъвършенствани, което да позволи по-точното, ясно и бързо прилагане.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови средства, които да осигуряват изпълнението на дейностите по нейното прилагане.

III. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

С приемането на настоящата Наредба ще бъдат изпълнени законовите изисквания за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по-благоприятни условия за подобряването облика на Община Раднево, като независимо от техния вид да съответстват с действащите правила и нормативи, в това число с показателите за устройство и застрояване на имота, съгласно ЗУТ и Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да бъдат поддържани в добро техническо състояние и естетичен вид,

да не затрудняват пешеходният поток и обслужване на обектите, да не закриват витрини, входи и прозорци на партерни етажи и други.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Раднево е съобразен и не противоречи на действащото законодателство в Република България и правото на Европейския съюз. При изготвянето на настоящия подзаконов нормативен акт са взети предвид основополагащите принципи на правото на ЕС, като се осигуряват равни права и възможности на гражданите.

Проектът на Наредба е с правно основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 56, ал. 2, ал. 10 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 79 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс при съобразяване с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, както и Закона за въвеждане на еврото в Република България.

VI. Срок за публични консултации

В чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът за Наредба за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Раднево се публикува на Портала за обществени консултации <http://www.strategy.bg/> и на интернет страницата на Община Раднево, за предложения и становища.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, на заинтересованите лица се **дава 30 дневен срок** за даване на предложения и становища по проекта на нормативен акт, считано от датата на публикуване.

Предложения и становища по Проекта за Наредба ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет - Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net

ВНОСИТЕЛ: /П/

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Кмет на Община Раднево

